



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. UTOMODECK METAL WORKS, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No. 149, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURURI, S.H., M.H.. MOCHAMMAD FAUZIE, S.H., HARI KISBANDRIO, S.H., dan NOVAN MUKTAMAR KADZAFI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SURURI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Made Selatan, RT.02 / RW.06, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. ARTHAMAS GRAHA ANDALAN, berkedudukan di Ruko Cikarang Central City Blok B No.11, Kelurahan Cikarang Selatan, kecamatan Sukadami, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARIE SUNARYA, S.H., DENY WAJYU SAPUTRO, S.H., DESI GIANTO PUTRI, S.H., dan ANFRI SUNTARA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SAKA" yang beralamat di Wisma NH Jalan Pasar Minggu Kav.2 B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2025, sebagai **Tergugat**;

PT. ALFA RETAILINDO, berkedudukan di Gedung Alfa Tower, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cikarang, berkedudukan di Ruko
Union Blok E. No. 1, Jl. MH. Thamrin - Lippo Cikarang,
Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut
Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjalin hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, berupa kerjasama pengerjaan **proyek Trans Studio Bali** milik Turut Tergugat I berupa **"Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Struktur Baja, Finishing Atap dan Dinding"** ;
2. Bahwa, Penggugat ditunjuk sebagai, yang melaksanakan pengerjaan proyek tersebut oleh Tergugat selaku kontraktor yang menerima pekerjaan dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 004/SPK-ATAP/ARI-AMGA/IV/18 tertanggal 17 April 2018 ;
3. Bahwa, untuk kepentingan pelaksanaan pengerjaan tersebut, selanjutnya Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Purchase Order nomor : 01793/ATG/PO-UD/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 kepada Penggugat yang berisi rincian bahan material yang dibutuhkan berikut dengan harganya masing-masing dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 13.970.000.000 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Bahwa, selaku subkontraktor dan supplier/penjual/pemasok material Penggugat telah memenuhi kewajibannya baik dalam hal pengadaan materialnya sebagaimana Purchase Order yang dikeluarkan oleh Tergugat maupun pelaksanaan pengerjaannya yaitu Pemasangan Struktur Baja, Finishing Atap dan Dinding;
5. Bahwa, Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik, yang mana telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



klausula Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Pembayaran tertanggal 01 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat **serta** adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Pertama nomor : 01/BAST1/ARI-AMGA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (BAST-2 PROJECT) nomor : 01/BAST-2/TSMB/AMGA/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;

6. Bahwa, nilai pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat atas selesainya pekerjaan a quo sesuai Purchase Order nomor : 01793/ATG/PO-UD/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 adalah sebesar Rp. 13.970.000.000,-, (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)

7. Bahwa, berdasarkan **Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Pembayaran tertanggal 01 Agustus 2019** yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, atas tagihan tersebut oleh Tergugat telah dibayarkan pada Penggugat sebesar Rp. 5.588.000.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sehingga dengan demikian Hak Penggugat yang masih harus dibayarkan / yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 7.620.000.000,- atau setara Rp. 8.382.000.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) (include PPN) ;

8. Bahwa, didalam perjanjian tersebut dalam Pasal 5 juga mengatur mengenai tempat kedudukan hukum perjanjian dan segala akibatnya dan para pihak sepakat memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudah tepat dan benar apabila Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

9. Bahwa, terhadap sisa tagihan Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 8.382.000.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut oleh Tergugat dibayar secara bertahap berupa Bilyet Giro masing-masing yaitu :

- a. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724651, 652 tanggal 10 September 2021 senilai : Rp. 614.010.538,- (enam ratus empat belas juta sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
- b. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724655, 656, 657 tanggal 10 October 2021 senilai : Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)



- c. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724659, 660, 661 tanggal 10 November 2021 senilai: Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- d. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724662 tanggal 10 November 2021 senilai: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- e. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724663 tanggal 10 November 2021 senilai : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- f. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724664, 665, tanggal 10 Desember 2021 senilai : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- g. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724666, 035, 036 tanggal 10 Desember 2021 senilai: Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
- h. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724037 tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- i. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724038 tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- j. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724039 tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- k. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724040 tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 162.986.813,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)
- l. Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor VL 724041 tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 252.218.632,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

10. Bahwa, terhadap ketujuh (7) Bilyet Giro point 8.a sampai 8.g dengan nilai total Rp. 6.414.010.538 (enam milyar empat ratus empat belas juta sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut telah berhasil ditarik dan diterima oleh Penggugat;

11. Bahwa, namun terhadap kelima (5) Bilyet Giro point 8.h sampai dengan 8.l dengan total nilai sebesar Rp. 1.915.205.445 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) pada saat jatuh tempo, ternyata terhadap Bilyet Giro tersebut tidak dapat dilakukan penarikan, yang menurut keterangan Turut Tergugat II adalah karena tidak adanya dana/saldo tidak cukup. Hal mana Penggugat telah berupaya untuk melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali. sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



10 Januari 2022

- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724037 tertanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724038 tertanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724039 tertanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724040 tertanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 162.986.813,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724037 tertanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 252.218.632,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

13 Januari 2022

- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724037 tertanggal 13 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724038 tertanggal 13 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724039 tertanggal 13 Januari 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724040 tertanggal 13 Januari 2022 senilai Rp. 162.986.813,- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)
- SKP (Surat Keterangan Penolakan) nomor warkat : 724037 tertanggal 13 Januari 2022 senilai Rp. 252.218.632,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



12. Bahwa, dengan demikian Tergugat masih memiliki kewajiban Pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.915.205.445 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** yang harus dibayarkan;

13. Bahwa, terhadap kekurangan pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya mediasi Akan tetapi sampai dengan diajukan Gugatan a quo oleh Penggugat, pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat;

14. Bahwa, Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pada Penggugat menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi;

15. Bahwa, akibat dari perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, sehingga patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.915.205.445 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
- b. Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar 1% terhitung sejak jatuh tempo pada Januari 2022 sampai dengan Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

16. Bahwa agar gugatan ini tidak illusionir, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang berupa :

- **Ruko Cikarang Central City Blok B No.11, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat**

17. Bahwa, di ikut sertakanya Turut Tergugat I adalah dikarenakan **proyek Trans Studio Bali** adalah milik Turut Tergugat I yang dalam hal ini Penggugat mendapat pekerjaan dari Tergugat berupa **"Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Struktur Baja, Finishing Atap dan Dinding"** ;

18. Bahwa, diikutsertakanya Turut Tergugat II adalah dikarenakan tidak adanya penutupan rekening bank milik Tergugat meskipun telah dilakukan penolakan 2 (dua) kali yaitu pada 10 Januari 2022 dan 13 Januari 2022 sehingga tidak sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Kliring dan SEBI yang pada intinya:

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



Untuk cek/bilyet giro kosong pertama kali dengan nilai Rp500 juta atau lebih, nasabah penerbit dapat:

- *Diberikan peringatan tertulis oleh bank.*
- *Dicatat sebagai penerbit cek/bilyet giro kosong pada sistem yang berlaku.*
- *Dilaporkan ke Bank Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika terjadi pelanggaran berulang.*

Bahwa, Jika pelanggaran terus terjadi, rekening nasabah dapat ditutup, dan nasabah dapat dilarang membuka rekening giro di bank lain dalam jangka waktu tertentu (minimal 6 bulan).

19. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang autentik, dengan ini Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembayaran Tergugat pada Penggugat berupa 5 (lima) Bilyet Giro point 8.h, 8.i, 8.j, 8.k, 8.l dengan nilai total sebesar Rp. 1.915.205.445 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dicairkan merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pada Penggugat Sebesar Rp. 1.915.205.445 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.915.205.445 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
 - b. Denda Keterlambatan Pembayaran sebesar 1% terhitung sejak jatuh tempo pada Januari 2022 sampai dengan Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde)

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak yakni:
 - ***Ruko Cikarang Central City Blok B No.11, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat***
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Februari 2025, tanggal 26 Februari 2025 dan tanggal 12 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada revisi atau perbaikan dengan alasan karena adanya salah ketik atas nomor point bilyet giro pada posita dan petitum, yakni sebagai berikut ;

- Pada posita point 10 halaman 5

Semula tertulis :

Bahwa terhadap ketujuh (7) Bilyet Giro point 8.a sampai 8.9...

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



Yang benar adalah :

Bahwa terhadap ketujuh (7) Bilyet Giro point 9.a sampai 9.9...

- Pada posita point 11 halaman 5

Semula tertulis :

Bahwa namun terhadap kelima (5) Bilyet Giro point 8.h sampai 8.l...

Yang benar adalah :

Bahwa namun terhadap kelima (5) Bilyet Giro point 9.h sampai 9.l..

- Pada petitum nomor 2 halaman 8

Semula tertulis :

"Menyatakan pembayaran Tergugat pada Penggugat berupa lima (5) Bilyet Giro point 8.h , 8i, 8j, 8k, 8.l...

Yang benar adalah :

"Menyatakan pembayaran Tergugat pada Penggugat berupa lima (5) Bilyet Giro point 9.h , 9i, 9j, 9k, 9.l...

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan tidak Jelas / Kabur (obscur libel)

1. Bahwa Wanprestasi ini ini didasarkan pada Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Pembayaran tertanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat oleh **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, namun didalam Gugatan ini ada **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** yang ditarik sebagai Pihak, Faktanya **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** tidak ada didalam Perjanjian a quo, sehingga membuat Gugatan ini menjadi Error in Persona yang menimbulkan Gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;
2. Bahwa didalam Gugatan **PENGGUGAT** yang menjadi dasar Gugatan ini diajukan adalah perbuatan Wanprestasi namun didalam Posita poin 18 **PENGGUGAT** menjelaskan adanya perbuatan dari **TURUT TERGUGAT II** yang melanggar Regulasi Perbankan di indonesia, sehingga membuat Gugatan menjadi kabur antara **Wanprestasi** dengan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;
3. Bahwa **PENGGUGAT** tidak menguraikan dalil - dalilnya secara jelas dan sistematis dalam perkara a quo di dalam gugatannya, melainkan hanya menyampaikan dalil yang tidak berdasar tanpa uraiain

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



yang jelas, oleh karena itu sudah cukup beralasan kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil – dalil yang **TERGUGAT** jelaskan dan uraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil - dalil yang **TERGUGAT** jelaskan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali yang diakui dan dinyatakan kebenarannya secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa **PENGUGAT** adalah penerima proyek pekerjaan kawasan Trans Studio Bali dari **TERGUGAT** berdasarkan SPK dari **TURUT TERGUGAT I**, seperti yang tertera dalam Surat Penunjukan Kontraktor (SPK) No. 004/SPK-ATAP/ARI-AMGA/IV/18 tetanggal 17 April 2018 yang di keluarkan oleh PT ALFA RETAILINDO;
4. Bahwa berdasarkan Purchase Order nomor: 01793/ATG/PO-UD/IV/2018 tertanggal 17 April 2018, nilai total pekerjaan atas Proyek tersebut sebesar Rp. 13.970.000.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** pada posita 4 dan 5 yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah menyelesaikan kewajiban dengan baik, namun faktanya atas pekerjaan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** mendapatkan komplain dari **TURUT TERGUGAT I** melalui surat Nomor 019/TSM-BALI-SuratPeringatanPerbaikanAtap/ARI-AMGA/III/2021 tertanggal 05 maret 2021 yang menyampaikan permintaan untuk segera melakukan pergantian/Perbaikan berkenaan dengan peristiwa rusak dan atau lepasnya atap di trans studio mall bali pada tanggal 03 february 2021 dan **TERGUGAT** harus menanggung beban biaya perbaikan atap Trans studio Mall Bali yang seharusnya menjadi Tanggung jawab **PENGUGAT**;
6. Bahwa atas surat Nomor 019/TSM-BALI-SuratPeringatanPerbaikanAtap/ARI-AMGA/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021 terkait komplain kerusakan atap tersebut, sampai dengan hari ini belum ada konfirmasi dari **TURUT TERGUGAT I** terkait sudah selesai atau belum perbaikan yang diminta **TURUT TERGUGAT I** mengingat hal

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



tersebut menjadi ruang lingkup pekerjaan dan tanggungjawab **PENGUGAT**;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang – undang No 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Menyatakan “*Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang di tentukan sesuai rencana umur konstruksi*”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang – undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan “*dalam hal umur konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.*”;

9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** pada Posita 14 yang menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Wanprestasi padahal Faktanya **PENGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu di karenakan tidak melakukan perbaikan atas pekerjaan **PENGUGAT** terkait lepasnya atap bangunan yang di kerjakan **PENGUGAT** dan hal tersebut membuat kerugian bagi **TERGUGAT** karena harus memperbaiki;

10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Gugatan **PENGUGAT** pada Posita 15 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan **TERGUGAT**, telah menimbulkan kerugian kepada **PENGUGAT** :

- a. Kerugian materil Rp. 1.915.205.445 (satu miliar sembilanratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- b. Denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% terhitung sejak jatuh tempo pada januari 2022 sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa dapat **TERGUGAT** sampaikan, faktanya **TERGUGAT** yang mengalami kerugian materil karena harus mengerjakan perbaikan atas rusak dan atau robohnya atap yang di kerjakan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** juga mengalami kerugian Imateril dikarenakan tercorengnya nama baik **TERGUGAT** dalam dunia bisnis akibat rusaknya atap bangunan yang tidak diperbaiki oleh **PENGUGAT** dan itu sangat jelas berdampak kepada kepercayaan rekan rekan bisnis **TERGUGAT** sampai saat ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



12. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil Gugatan **PENGGUGAT** pada Posita 16 yang menyatakan **PENGGUGAT** mohon agar di letakan sita jaminan terhadap harta **TERGUGAT**, bahwa dapat **TERGUGAT** sampaikan sita jaminan yang di ajukan **PENGGUGAT** tidak jelas atau kabur karena tidak didasarkan pada nomor Sertifikat Hak Milik, atas nama dan batas batas objek sita jaminan yang di mohonkan **PENGGUGAT**;

13. Bahwa berdasarkan Buku yang diterbitkan Oleh Sinar Grafika, Karangan **M. Yahya Harahap, SH** yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua pada halaman 347 menyebutkan Bahwa "*Rincian itu harus menyebutkan Identitas Barang secara Lengkap, Meliputi Letak dan batas-batasnya serta Ukurannya dengan Ketentuan, Jika Tanah yang bersertifikat cukup menyebutkan Nomor Sertifikat Hak yang tercantum didalamnya*";

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepantasnya kepada kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa, mengadili dan memberi putusan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** gugur atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSII/POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 6 Mei 2025, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 14 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DARMAWAN UTOMO, dengan NIK. 3578071202510001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. UTOMODECK METAL WORKS Nomor: 3 tanggal 6 Oktober 1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Soedjono, S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-7191 HT.01.01.Th.84 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. UTOMODECK METAL WORKS Nomor: 09 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Anwar, S.H., M.kn. Notaris dan PPAT di Gresik;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU- AH.01.03-0116453 TAHUN 2018 tanggal 20 Maret 2018;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 004/SPK- ATAP/ARI-AMGA/IV/18 tertanggal 17 April 2018;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotocopy Purchase Order
nomor: 01793/ATG/PO- UD/IV/2018 tertanggal 13 April 2018;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Perjanjian
Kesepakatan Pengalihan Pembayaran tertanggal 01 Agustus 2019;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Berita Acara Serah
Terima (BAST) Pekerjaan Pertama nomor : 01/BAST1/ARI-
AMGA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Berita Acara Serah
Terima (BAST) Pekerjaan (BAST-2 PROJECT)
nomor: 01/BAST-2/TSMB/AMGA/IX/2020
tertanggal 07 September 2020;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Bilyet Giro Bank
Mandiri Nomor VL 724037 tanggal 10 Januari 2022;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Bilyet Giro Bank
Mandiri Nomor VL 724038 tanggal 10 Januari 2022;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Bilyet Giro Bank
Mandiri Nomor VL 724039 tanggal 10 Januari 2022;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Bilyet Giro Bank
Mandiri Nomor VL 724040 tanggal 10 Januari 2022;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Bilyet Giro Bank
Mandiri Nomor VL 724041 tanggal 10 Januari 2022;
16. Bukti P-16a : Fotocopy SKP (Surat
Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724037 tertanggal
10 Januari 2022;
17. Bukti P-16b : Fotocopy SKP (Surat
Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724038 tertanggal
10 Januari 2022;
18. Bukti P-16c : Fotocopy SKP (Surat
Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724039 tertanggal
10 Januari 2022;
19. Bukti P-16d : Fotocopy SKP (Surat
Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724040 tertanggal
10 Januari 2022;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P-16e : Fotocopy SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724041 tertanggal 10 Januari 2022;
21. Bukti P-17a : Fotocopy SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724037 tertanggal 13 Januari 2022;
22. Bukti P-17b : Fotocopy SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724038 tertanggal 13 Januari 2022;
23. Bukti P-17c : Fotocopy SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724039 tertanggal 13 Januari 2022;
24. Bukti P-17d : Fotocopy SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724040 tertanggal 13 Januari 2022;
25. Bukti P-17e : Fotocopy SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bilyet Giro VL 724041 tertanggal 13 Januari 2022;

Bukti surat dari Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, diajukan hanya berupa fotocopy dari fotocopy tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Peringatan untuk melakukan perbaikan atau penggantian atap TSM Bali dari PT Alfa Retalindo ke PT Artha Mas Graha Andalan ;

Bukti surat dari Tergugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan hanya diajukan berupa fotocopy dari fotocopy tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhardin Saifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan dari TERGUGAT/ PT Arthamas Graha Andalan dan saksi menjabat sebagai wakil mandor pada saat Proyek Trans Studio di Bali,

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi baja,
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan TERGUGAT hanya bagian konstruksi bajanya dan ruang lingkup pekerjaan PENGGUGAT hanya bagian atapnya saja,
- Bahwa saksi sebagai pengontrol pekerjaan atas proyek Trans Studio Bali, Trans Studio Cibubur, dan Trans Studio Bekasi,
- Bahwa PENGGUGAT selaku vendor TERGUGAT dalam pekerjaan pemasangan atap pada proyek Trans Studio Bali, Trans Studio Cibubur, dan Trans Studio Bekasi,
- Bahwa pekerjaan pemasangan atap pada proyek Trans Studio Bali, Trans Studio Cibubur, dan Trans Studio Bekasi yang mengerjakan PENGGUGAT,
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT tidak pernah berkoordinasi dalam pekerjaan dan tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada TERGUGAT,
- Bahwa Turut Tergugat I pernah mengirimkan surat teguran kepada Tergugat atas adanya kerusakan pekerjaan bagian atap Trans studio Mall Bali.
- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan posisi sebagai Wakil Mandor pemasangan baja, yang bertugas mengontrol pekerjaan di proyek Trans Studio Bali, Cibubur, dan Bekasi dengan posisi standby di Bali dan pengawasan melalui mandor di masing-masing lokasi.
- Bahwa Penggugat merupakan vendor atau subcontractor dari Tergugat yang bertugas khusus untuk pemasangan atap di proyek Trans Studio Bali, Cibubur, dan Bekasi, sedangkan Tergugat bertanggung jawab atas pemasangan baja, dan aksesori lainnya sesuai dengan kontrak antara Tergugat dan Trans Studio (Turut Tergugat)
- Bahwa pekerjaan pemasangan atap oleh Penggugat dimulai sejak tahun 2018 dan ditemukan adanya defect atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan, khususnya pada bagian atap, yang diketahui sekitar tahun 2018 sebelum pekerjaan diserahkan kepada Trans Studio.
- Bahwa kerusakan atap tersebut menyebabkan Tergugat menerima surat teguran atau complain dari pihak Trans Studio, dan tetap

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut meskipun pekerjaan atap merupakan tanggung jawab Penggugat.

- Bahwa selama proses pekerjaan Penggugat tidak pernah melaporkan progress pekerjaan, tidak menyampaikan laporan aktivitas harian, maupun berita acara serah terima pekerjaan kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui secara pasti mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat.

- Bahwa serah terima pekerjaan antara Tergugat dan Turut Tergugat I terkait pekerjaan pondasi telah dilakukan sekitar awal tahun 2020, sedangkan untuk pekerjaan atap, saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai proses serah terimanya.

- Bahwa terdapat catatan dan surat teguran dari pihak Turut Tergugat I kepada Tergugat atas kerusakan atap di proyek Tans Studio Mall Bali dan Trans studio Mall Cibubur yang seluruhnya merupakan bagian pekerjaan dari Penggugat sebagai vendor Tergugat.

- Bahwa terkait pembayaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah masih terdapat pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena tidak mengetahui hal tersebut secara langsung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Feri Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan wakil mandor yang telah bekerja sejak tahun 2015;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah perihal pekerjaan Trans Studio Bali yang merupakan pekerjaan Tergugat dan Penggugat, yakni terkait masalah pada pekerjaan di Bali mengenai kerusakan berupa atap yang terbuka dan perlu di lakukan pekerjaan ulang;

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari Tergugat adalah pondasi bawah;

- Bahwa penunjukan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah atas permintaan Tergugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa setahu saksi sempat terdapat miskomunikasi dalam persoalan ceklis pekerjaan;
- Bahwa ada tiga project pekerjaan Penggugat dengan Tergugat yakni di Cibubur, Bekasi, dan Bali. Dua diantaranya terdapat kerusakan yakni yang berlokasi di Bali dan Cibubur;
- Bahwa terkait pengerjaan setahu saksi memiliki beberapa tahap diantaranya, penyelesaian pondasi, lalu konstruksi baja, dan terakhir atap.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerusakan atap atas pekerjaan Penggugat, dan Tergugat mendapatkan teguran dari Turut Tergugat I untuk segera memperbaiki kerusakan atap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawabannya Tergugat selain menjawab pokok perkara juga ada eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yakni gugatan kabur atau tidak jelas dengan alasan :

- Bahwa wanprestasi ini didasarkan pada Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Pembayaran tertanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat oleh **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, namun didalam Gugatan ini ada **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** yang ditarik sebagai Pihak, Faktanya **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT**

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



TERGUGAT II tidak ada didalam Perjanjian a quo, sehingga membuat Gugatan ini menjadi Error in Persona yang menimbulkan Gugatan menjadi kabur atau tidak jelas ;

- Bahwa didalam Gugatan **PENGUGAT** yang menjadi dasar Gugatan ini diajukan adalah perbuatan Wanprestasi namun didalam Posita poin 18 **PENGUGAT** menjelaskan adanya perbuatan dari **TURUT TERGUGAT II** yang melanggar Regulasi Perbankan di Indonesia, sehingga membuat Gugatan menjadi kabur antara **Wanprestasi** dengan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

- Bahwa **PENGUGAT** tidak menguraikan dalil - dalilnya secara jelas dan sistematis dalam perkara a quo di dalam gugatannya, melainkan hanya menyampaikan dalil yang tidak berdasar tanpa uraian yang jelas, oleh karena itu sudah cukup beralasan bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 telah dinyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan subyek hukum yang digutangnya, sehingga Majelis Hakim menilai adalah hak dan inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam hal ini juga telah menguraikan secara tegas adalah mengenai wanprestasi, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan keliru pihak (*error in persona*), tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ini adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi, dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 1.915.205.445,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dengan mendalilkan, Penggugatlah yang melakukan wanprestasi terlebih dahulu di karenakan tidak melakukan perbaikan atas pekerjaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



Penggugat terkait lepasnya atap bangunan yang dikerjakan Penggugat dan hal tersebut membuat kerugian bagi Tergugat karena harus memperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berkaitan dengan hal yang dipermasalahkan dalam gugatan ini, yaitu adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa kerjasama pengerjaan proyek trans studio Bali milik Turut Tergugat I berupa "Paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan struktur baja, finishing atap dan dinding";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ?, dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 1.915.205.445,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17e ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 terbukti ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa kerjasama pengerjaan proyek trans studio Bali milik Turut Tergugat I berupa "Paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan struktur baja, finishing atap dan dinding"

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, telah menunjukkan secara hukum adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait kerjasama pengerjaan proyek trans studio Bali milik Turut Tergugat I. Bahwa dalam pelaksanaan dari hubungan hukum tersebut, memiliki akibat hukum berupa pemenuhan atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 1.915.205.445,00 (satu

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berjalan, apakah terjadi wanprestasi atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan mengenai Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, **walaupun telah dinyatakan lalai**, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Bahwa, dari Pasal 1243 KUHPerdara juga mengandung unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa kemudian mendasarkan kepada adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "bahwa apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum debitur belum dapat dikatakan alpa dalam menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak kreditur". Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan: "bahwa dikarenakan pihak tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh penggugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima". Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pdt/2013 menegaskan bahwa kontraktor yang terlambat atau gagal menyelesaikan pekerjaan tidak dapat langsung dianggap wanprestasi, jika pemilik proyek tidak mengajukan somasi terlebih dahulu, gugatan wanprestasi bisa dianggap tidak sah atau ditolak oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut, menunjukkan pentingnya suatu peringatan atau teguran atau somasi dari pihak kreditur kepada debitur atau pihak yang berpiutang kepada yang berhutang, dalam hal ini adanya peringatan atau teguran dari Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat belum dapat menunjukkan adanya peringatan atau teguran sebelum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat, sehingga Penggugat belum memenuhi sebagaimana maksud dari ketentuan pasal dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut, yang mengharuskan adanya pernyataan lalai dari Penggugat melalui surat peringatan atau surat tegoran atau surat somasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim masih terlalu awal atau *premature*, Penggugat mengajukan gugatan dimaksud, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dianggap sebagai pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, SH, MH., dan S. Pujiono, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 September 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email: sururilawyer@gmail.com , Kuasa Tergugat melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email:

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ariesunarya77@gmail.com serta kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui surat tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 40.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah);	

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2025/PN Sby